

„Wir haben ein Vollzugsproblem“ Justizministerin Die Kommunen sind durch den großen Zustrom von Flüchtlingen überlastet, warnt Marion Gentges. Probleme sollte m....

„Wir haben ein Vollzugsproblem“; Justizministerin Die Kommunen sind durch den großen Zustrom von Flüchtlingen überlastet, warnt Marion Gentges. Probleme sollte man zudem offen diskutieren, findet sie. Von Theo Westermann

Südwest Presse

Samstag 21. Januar 2023

Copyright 2023 Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

SÜDWEST PRESSE

Section: SÜDWESTUMSCHAU; S. 6; Band 79; Ausg. 17

Length: 1099 words

Body

Die Unterbringung von Flüchtlingen ist eine der großen Herausforderungen für Marion Gentges (CDU). Die Justiz- und Migrationsministerin steht aber auch bei anderen Themen im Fokus: der Abschiebung von Menschen, die schwere Straftaten begangen haben. Beim Koalitionspartner findet sie da nicht immer Rückhalt.

Sie sind Justiz- und zusätzlich Migrationsministerin. Welcher Teil überwiegt zurzeit?

Marion Gentges: Im Moment nehmen die Fragen der Migration mehr Zeit in Anspruch. Der Ressortzuschnitt ist arbeitsintensiv, und aktuell bringt der Migrationsteil im besonderen Maße Aufgaben mit sich. Spätestens mit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 ist die Lage eine völlig andere geworden, auch wenn bereits seit Herbst 2021 die Migrationszahlen wieder gestiegen sind.

Der Krieg tobt nun fast ein Jahr, die Flüchtlingszahlen sind andauernd hoch. Bereits im Herbst 2022 klagten Kommunen und Kreise, überfordert zu sein. Kommt nun die Überforderung nach der Überforderung?

Wir haben im Jahr 2022 rund 177 000 Menschen in Baden-Württemberg aufgenommen. Das ist mehr als 2015 und 2016 zusammen. Eine riesige Herausforderung, die in den Kommunen zu einer extremen Belastung führt. Auch wenn zu Kriegsbeginn viele private Wohnungen zur Verfügung gestellt wurden und 80 Prozent der Ukraine-Flüchtigen privat unterkommen konnten, steht privater Wohnraum vielerorts nicht mehr zur Verfügung. Außerdem sind Plätze teilweise in der Anschlussunterbringung schon seit 2015 belegt. Die räumlichen und personellen Kapazitäten sind einfach endlich. Darauf weisen wir seit langem hin.

Aber die Frage ist doch, wie es weitergehen soll?

Wir als Land haben keinen Einfluss auf die Zugangszahlen. Ich sehe meine Aufgabe deshalb auch darin, ein unverfälschtes Bild von der aktuellen Situation in den Städten und Gemeinden in Richtung Berlin deutlich zu machen. Innerhalb des Landes ist die enge Zusammenarbeit mit den Kreisen und Kommunen ungemein wichtig. Es funktioniert, weil wir uns eng abstimmen.

„Wir haben ein Vollzugsproblem“ Justizministerin Die Kommunen sind durch den großen Zustrom von Flüchtlingen überlastet, warnt Marion Gentges. Probleme sollte m....

Sind Sie nun im ganzen Land als Handlungsreisende in Sachen Flüchtlingsunterkünfte unterwegs?

Ich bin viel im Land unterwegs, weil man eine Lage immer besser versteht, wenn man vor Ort ist. Bei der Flüchtlingsunterbringung ist eine gute Abstimmung aller Ebenen wichtig. Nur deshalb ist es auch gelungen, die Kapazitäten im notwendigen Maße auszubauen. Wir haben die Aufnahmeplätze beispielsweise in den Erstaufnahmeeinrichtungen seit Kriegsbeginn verdoppelt. Am Anfang hatten wir 6300 Plätze, jetzt sind es 13 400. Städte und Kreise haben ihre Kapazitäten ganz enorm ausgebaut. Dabei gibt es einige Unterkünfte, die nur temporär zur Verfügung stehen, und einige, die dauerhaft sind. Wir brauchen dieses atmende System. Es gibt so viele Unsicherheitsfaktoren, gerade wenn ich auf die Ukraine schaue.

Es gibt auch erste Meldungen, dass die Einsatzbereitschaft der ehrenamtlichen Mitstreiter nachlässt.

Wir sind dankbar für die extremen Leistungen im Haupt- wie Ehrenamt. Allerdings schlagen sich auch da die hohen Zahlen nieder, das führt zu einer hohen Belastung, bei manchem sogar zur Überlastung. Die Ehrenamtlichen haben einen hohen Anspruch an sich und ihre Arbeit, dem sie bei den hohen Zugangszahlen nicht gerecht werden können, was sie zusätzlich belastet. Ich bin deshalb froh, dass es uns gelungen ist, den Betreuungsschlüssel für die Flüchtlingssozialarbeit in der vorläufigen Unterbringung deutlich zu verbessern. Das kommt auch dem Ehrenamt zugute.

Sie haben kritisiert, dass Hartz-IV-Leistungen zu einem verstärkten Zustrom von ukrainischen Flüchtlingen führt. Man hat Sie darauf der „Hetze“ bezichtigt. Sind manche politischen Debatten einfach nicht mehr führbar?

Dass ich die Debatte angestoßen habe, zeigt doch, dass man sie führen kann. Aber man muss sie auch führen. Für mich sind bestimmte Prinzipien in der Politik unabdingbar: Ehrlichkeit in der Bestandsaufnahme und Konsequenz bei der Umsetzung von Maßnahmen. Wir müssen die Debatte führen, auch wenn nicht jeder gleicher Meinung ist. Demokratie ist eben nicht Demoskopie.

Vom grünen Regierungspartner bekommen sie keine Unterstützung, was die Wiederaufnahme von Abschiebungen von Straftätern nach Afghanistan angeht. Ist Marion Gentges alleine zu Hause in dieser Sache?

Ich glaube nicht, dass ich da alleine bin. Der konkrete Fall, an dem die Diskussion entbrannt ist, zeigt doch das Dilemma deutlich. Der besagte Afghane wurde wegen einer schweren Straftat, einer Vergewaltigung in Illerkirchberg, verurteilt. Es wurde auch rechtskräftig festgestellt, dass in diesem konkreten Fall kein Abschiebungshindernis besteht, rechtlich einer Abschiebung also nichts im Wege steht. Ich halte seine Abschiebung deshalb für richtig und habe mich an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) gewandt. Dass er noch hier ist, zeigt: leider ohne Erfolg. Wir müssen darüber reden, wie wir mit solchen Fällen umgehen. Sogar die Genfer Flüchtlingskonvention erlaubt die Abschiebung politisch Verfolgter, also anerkannter Flüchtlinge, wenn sie eine Gefahr für die Sicherheit des Landes sind. Dieser Rechtsgedanke muss doch dann erst recht gelten, wenn jemand überhaupt kein Aufenthaltsrecht hat und dann noch schwere Straftaten begangen hat. Wir haben doch die Sicherheit der Menschen hier zu gewährleisten.

Haben wir uns mit unseren Gesetzen, Verordnungen und Abkommen zu enge Fesseln auferlegt?

Im Fall Illerkirchberg haben wir noch nicht einmal ein rechtliches Hindernis. Wir haben ein Vollzugsproblem. Ich glaube nicht, dass wir unseren Rechtsstaat neu erfinden müssen, ich denke da auch an die Debatte nach den Silvesterkrawallen in Berlin. Wir müssen aber konsequent reagieren.

Aber nach Berlin entzündete sich eine Debatte, ob man Täterhintergründe nennen darf.

Natürlich soll man sie benennen, warum denn nicht? Noch einmal: Ehrlichkeit in der Bestandsaufnahme! Das muss unser Ausgangspunkt sein. Wir müssen wissen, welche Problemlage wir haben – ohne Schaum vor dem Mund.

Von der Justiz werden schnelle Urteile verlangt, schnelle Reaktionen. Ist das noch leistbar?

„Wir haben ein Vollzugsproblem“ Justizministerin Die Kommunen sind durch den großen Zustrom von Flüchtlingen überlastet, warnt Marion Gentges. Probleme sollte m....

Die Justiz muss viel leisten, deshalb ist es auch wichtig, dass sie von den Ländern so ausgestattet wird, dass sie diese Aufgabe auch erfüllen kann. Die hohe Belastung der Justiz lässt sich auch nicht dadurch vernünftig reduzieren, indem man Straftatbestände streicht. Einer Justiz nach Kassenlage erteile ich eine klare Absage. Wir müssen den berechtigten Anliegen der Rechtssuchenden entsprechen, beispielsweise, dass sie schnell Antwort bekommen, dass sie Zugang zur Justiz haben, dass die Verfahren so ausgestaltet sind, dass sie verständlich sind.



[Link zum PDF-Dokument](#)

[Link zum PDF-Dokument](#)

Graphic

Wenn ein Flüchtling eine schwerwiegende Straftat begeht, sollte er auch abgeschoben werden können, findet Marion Gentges (CDU), Ministerin der Justiz und für Migration in Baden-Württemberg. Foto: Christoph Schmidt/dpa

„Wir haben ein Vollzugsproblem“ Justizministerin Die Kommunen sind durch den großen Zustrom von Flüchtlingen überlastet, warnt Marion Gentges. Probleme sollte m....

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: SWP

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (91%); JUSTIZMINISTERIEN (90%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (90%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (78%); STRAFTATEN (78%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (74%); KOMMANDITGESELLSCHAFTEN (73%); STÄDTE (63%)

Geographic: BADEN-WÜRTTEMBERG, DEUTSCHLAND (58%); UKRAINE (88%); RUSSLAND (79%)

Load-Date: January 20, 2023

End of Document